

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제8조(실태조사시 조치사항)에 따르면 재산의 실태조사시 무단점유자가 있는 경우 국유재산을 무단으로 점유하고 있는 사실을 주지시키고, 점유기간에 대하여 법령에 따른 변상금이 부과된다는 사실을 고지하고 자진명도를 촉구하여야 한다고 되어 있고
 - 같은 요강 제37조(변상금 부과)에 따르면 재산의 실태조사결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 2019. 4. 8. 기준 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 국유재산관리시스템(이하 ‘국유BPM’)상 무단점유로 관리 중인 대장가격 3천만 원 이상 국유재산 1,910건에 대한 관리 실태를 점검한 결과
 - 2012. 4. 25. ◎◎국유림관리소로부터 인수한 ‘서울특별시 □□구 □□동△△△-△’(학교용지, 298㎡) 소재 국유재산의 경우 서울동부지역본부는 2017. 3. 22. 실태조사시 무단점유자인 ◎◎◎◎교육지원청이 학교부지(◎◎초등학교)로 사용 중인 사실을 확인하였는데도 변상금 부과를 위한 변상금 사전통지를 하지 않고 있는 등

- [표 27]과 같이 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 총 592건 (변상금 사전통지 대상 금액 : 6,779,497천 원)의 국유재산에 대하여 실태조사 시 무단점유 사실을 확인하였음에도 변상금 부과를 위한 사전통지 등 조치 없이 그대로 두고 있는 사실이 있음

[표 27] 무단점유 확인 재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원)

순번	소관부점	건 수	변상금 사전 통지 대상 금액
----	------	-----	-----------------

“기재생략”

※ [표 27]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 4]로 첨부함

□ 한편, 실태조사 후 무단점유자가 확인된 국유재산은 [그림 2] ‘국유BPM상 무단점유 관리현황 화면’과 같이 담당자별 ‘무단점유 관리’에서 조회 할 수는 있으나

○ 실태조사보고 시 무단점유자가 확인된 국유재산을 담당자가 즉시 변상금 사전통지를 하려고 노력하고 있으나, 1인당 국유재산 관리 업무량이 많고 잦은 민원처리 및 각종 보고서 작성 등으로 즉시 처리하지 못하는 경우가 빈번히 발생하여

- 현실적으로 시간이 지나면 별도로 해당 내용을 조회하기는 어려운 상황으로 변상금 부과를 위한 변상금 사전통지 조치가 상당기간 지연되거나 누락되고 있는 실정임

[그림 2] 국유BPM상 무단점유 관리현황 화면

“기재생략”	“기재생략”
--------	--------

○ 따라서, 변상금사전통지가 지연·누락되지 않도록 실태조사 보고서상 무단점유자가 확인된 국유재산은 국유BPM상 ‘나의 업무목록’에 해당재산이 ‘변상금 사전통지’ 대상으로 자동 생성되도록 전산시스템을 개선할 필요가 있음

【조치할 사항】

- ◇ 서울동부지역본부장, 서울서부지역본부장, 부산지역본부장, 경기지역본부장, 광주전남지역본부장, 대전충남지역본부장, 대구경북지역본부장, 인천지역본부장, 전북지역본부장, 경남지역본부장, 강원지역본부장, 충북지역본부장은 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인된 총 592건의 국유재산에 대하여 변상금 사전통지(대상금액 : 6,779,497천 원) 등의 조치를 하시기 바랍니다.
(시정)
- ◇ 국유재산총괄부장은 현황조사 실시 후 실태조사보고 시 무단점유자가 확인된 국유재산은 '나의 업무목록'에 해당재산이 '변상금 사전통지' 대상으로 자동 생성되도록 국유재산관리 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)